鄱阳湖南盈辉电力建设有限公司“6·4”一般触电事故调查报告

鄱阳县政府事故调查组

2023年7月17日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故项目概况 2

（二）事故项目合同签订基本情况 2

（三）卜某专变台区基本情况 3

（四）事故发生单位及相关单位情况 3

（五）事故发生单位安全管理情况 4

二、事故发生经过及救援情况 4

（一）事故经过 4

（二）人员伤亡和直接经济损失情况 5

（三）事故现场勘查情况 5

三、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故信息接报及响应情况 7

（二）事故现场应急处置情况 7

（三）医疗救治和善后情况 7

四、事故原因分析 7

（一）直接原因分析 8

（二）间接原因 8

五、事故责任认定及处理建议 8

（一）建议免于处罚人员 8

（二）建议给予行政处罚人员 9

（三）建议给予行政处罚单位 10

六、事故防范和整改措施 11

鄱阳湖南盈辉电力建设有限公司“6·4”一般触电事故调查报告

2023年6月4日上午7时许，湖南盈辉电力建设有限公司员工杨某彬与田某华在田畈街大龙村卜某专变台区进行整改施工时，发生一起触电导致1死1伤的生产安全事故，直接经济损失人民币220万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，以及2023年6月12日《鄱阳县人民政府关于同意成立鄱阳湖南盈辉电力建设有限公司“6·4”一般触电事故联合调查组的通知》（鄱府字〔2023〕49号）文件要求，同意由鄱阳县应急管理局牵头组成事故调查组，调查组组长由县应急管理局局长江玉明同志担任，副组长由县应急管理局副局长彭俊立同志担任。2023年6月13日县应急管理局按照县政府（鄱府字〔2023〕49号）通知的要求，下达了《关于成立鄱阳湖南盈辉电力建设有限公司“6·4”一般触电事故联合调查组的通知》文件（鄱应急字〔2023〕33号）。事故调查组的组成遵循精简、效能的原则，成员分别从县公安局、县总工会、县发改委、县住建局、县工信局、县供电公司和田畈街镇人民政府选调人员参加鄱阳湖南盈辉电力建设有限公司“6·4”一般触电事故联合调查组（以下简称：事故调查组）对该起事故展开调查。并邀请鄱阳县纪委监委参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、调查取证、综合分析等。查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，鄱阳湖南盈辉电力建设有限公司（以下简称：湖南盈辉）“6·4”一般触电事故是一起因生产管理措施不到位和作业人员安全意识差造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

田畈街镇韶田村乐畈小组于1991年建立大龙砖厂，该砖厂为福建长乐人投资建厂，一直到2017年响应鄱阳县政府环保整治政策，由政府取缔关闭，因福建老板欠乐畈小组租金未付清，故以变压器作价给卜某个人。2018年卜某将原大龙砖厂专变台区从供电部门过户到自己名下，产权属于卜某个人所有，该专变台区自2018年起一直处于断电状态。2023年5月卜某计划将该台区整改后用于种植粮食、蔬菜等农田灌溉，因卜某专变台区年久失修无法正常使用，故卜某就找到在村庄附近施工的湖南盈辉项目负责人朱某，商定该专变台区整改事宜，并于2023年5月26日与湖南盈辉签订卜某专变台区整改施工承包协议，对该台区进行整改。

（二）事故项目合同签订基本情况

卜某专变台区整改施工承包工程施工地点位于鄱阳县田畈街镇境内原大龙砖厂旧址，工程承包采用一次性包干方

式；工程总价款为人民币壹万叁仟元整、包工包料、包工期，工程质量达到合格标准并能满足专变台区正常使用要求验收即可；专变台区整改施工工程于2023年6月6日前完工。

（三）卜某专变台区基本情况

卜某专变台区位于景田2线，电力变压器是1984年7月由上海变压器厂制造，型号为SL7-200kVA柱上油浸式。引流线老化无法正常使用，接地腐蚀需要更换。该电力变压器T接点至高压熔断器上桩头一直处于带电状态，该熔断器已取下，高压熔断器下桩头至变压器一直处于停电状态。

（四）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位

卜某，男，小学文化，身份证号：36**********16，江西省上饶市鄱阳县人，卜某专变台区产权人，现在江西省上饶市鄱阳县务农。

2.施工单位

湖南盈辉：成立于2010年7月22日，注册地址位于湖南省湘潭市雨湖区羊牯村北二环路口（湘潭市羊古电镀厂二号综合楼2楼），统一社会信用代码：91430300559518505F，法定代表人为罗某飞，注册资本为12428万人民币。企业经营范围包括电力工程施工总承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；地基基础工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；施工劳务；新能源开发与建设；太阳能、风能电站建设、维护；光伏工程

的研发、设计、安装、维修、配件销售及施工；工程机械及附件、机电、环保、水处理、电力器材设备及建筑材料的销售；机具机械设备租赁；能源及工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展经营活动）。

（五）事故发生单位安全管理情况

湖南盈辉：在施工时召开了班前会，并向杨某彬和田某华交待了开工事项，告知了施工任务及注意事项。但在施工前未制定台区整改施工方案，施工安全管理人员资格证书逾期失效；施工时未采取相应的安全防护措施；未经电力部门备案擅自施工。

卜某：对专变台区进行整改施工未向相关部门报备；未对施工现场进行安全管理，以包代管；未签订安全生产管理协议。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

6月3日湖南盈辉卜某专变台区整改项目施工现场带班班长陈某华接到项目部负责人朱某通知6月4号去卜某专变台区整改，当天下午陈某华就先去卜某专变台区做现场勘察。6月4日早上6时许陈某华带着班组技工杨某彬、田某华到卜某专变台区对台区开始整改，抵达现场后召开班前会，向杨某彬和田某华交待开工事项，告知施工任务：主要是做高压引流线（跌落式熔断器下桩头引流线）和更换台区接地；告知危险点：跌落式熔断器上桩头是带电的。之后杨某彬就爬上台架开始更换引线，田某华在台架下面辅助杨某彬施工。

在田某华帮杨某彬传递导线材料角铁时，由于杨某彬动作幅度过大，角铁触碰到跌落式熔断器上桩头带电部位，当时陈某华就听到“噗嗤”一声，然后看见杨某彬呈40度头朝下被保险绳倒挂在台区上，田某华倒在台区下面休克昏迷了。陈某华第一时间拨打了120急救电话。大概过了20分钟左右，田畈街鄱阳湖医院的急救车就到了现场，急救医生马上对两个人开始进行抢救，通过现场检查急救医生发现杨某彬已经无生命体征，当场宣布其死亡，电伤的田某华被120急救车送往田畈街鄱阳湖医院治疗。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

杨某彬，男，30岁，侗族，身份证号：52**********33，住址：贵州省剑河县人，系湖南盈辉公司作业人员。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定事故直接经济损失约220万元人民币（不含事故罚款）。

（三）事故现场勘查情况



图1：事故现场照片1



图 2：事故现场照片 2



图 3：事故伤者照片

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，施工现场带班班长陈某华立即拨打了120急救电话，田畈街鄱阳湖医院接到电话后马上派急救车赶往事故现场，大概过了20分钟，急救医生到达事故现场对电伤的杨某彬和田某华两人开始进行抢救，通过现场检查发现杨某彬当场死亡，电伤的田某华被120急救车送往田畈街鄱阳湖医院治疗。事故发生后陈某华立即打电话向湖南盈辉公司鄱阳项目部负责人朱某报告了事故情况，随后朱某拨打田畈街镇派出所电话报案并向相关部门报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公安及相关部门迅速组织人员赶往事故现场了解事故情况，做好事故维稳和善后处置工作，督促事故相关单位积极做好死者家属善后工作。各部门信息报送畅通，沟通协调及时。

（三）医疗救治和善后情况

6月4日7点18分田畈街鄱阳湖医院到达事故现场开始抢救，经抢救医生检查：杨某彬因电击受伤，双瞳孔散大至边缘，对光放射消失，测不出血压，心率0，心电图：无电生理活动，7点20分抢救医生诊断电击伤，心跳呼吸骤停，宣布杨某彬临床死亡。事故发生后，湖南盈辉公司与死者家属在6月8日达成死亡赔偿协议，共支付220万人民币的死亡赔偿款，未造成社会上其他不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

杨某彬安全意识薄弱，违反安全操作规程[1]，致使导线材料触碰到电力变压器T接点至高压熔断器上桩头带电部位导致触电死亡，是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.卜某：对专变台区进行整改施工未向相关部门报备[2]；未签订安全生产管理协议[3]；未对施工现场进行安全管理是事故发生的原因之一。

2.湖南盈辉：未落实生产经营单位主体责任[4]，在施工前未制定台区整改施工方案；委派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人员进行现场管理[5]；未经电力部门备案擅自施工；施工时未采取相应的安全防护措施是事故发生的原因之一。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于处罚人员

杨某彬安全意识薄弱，违反安全操作规程，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，……。

[2] 《电力法》第五十四条：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二条：……，强化和落实生产经营单位主体责任……。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（二）建议给予行政处罚人员

1.罗某飞：湖南盈辉法定代表人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，指派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人为项目施工现场负责人，对事故发生负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五款[1]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

2.陈某华：湖南盈辉卜某专变台区整改施工现场带班班长，不具备施工项目相应的安全知识和管理能力；未履行现场负责人安全生产管理职责；对公司在施工中的安全生产工作失管；对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、三、五、六项[3]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[4]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

3.卜某：卜某专变台区产权人。未落实安全生产主体责

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;
（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程……；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：……导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……。

任，以包代管；未签订安全生产管理协议[1]；未对施工现场进行生产安全管理，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三款[2]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

4.朱某：湖南盈辉鄱阳项目负责人，不具备施工项目相应的安全知识和管理能力；未履行项目负责人安全生产管理职责；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、三、五、六项[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[5]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

湖南盈辉。未落实生产经营单位主体责任，在施工前未制定台区整改施工方案；委派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人员进行现场管理；

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，……

（五）……督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程……；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：……导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……。

未经电力部门备案擅自施工；施工时未采取相应的安全防护措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款、第二十七条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第（一）项之规定[1]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

湖南盈辉公司一是要按照“四不放过”原则，对此次事故发生的原因、责任进行剖析，从中吸取教训，落实安全生产主体责任。二是要完善企业制度建设，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，完善组织安全生产管理组织机构。三是要制定安全生产教育和培训计划，并要按照安全教育和培训计划对作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，强化作业人员的自我安全防范意识，提高作业人员执行安全生产规章制度和操作规程的自觉性，防止违规作业现象再次发生。四是要加强施工现场的安全监管，严格按照相关操作规程进行作业，安排人员强化现场管理，针对性地做好安全技术交底，并在施工区域设置安全警示标牌。

鄱阳湖南盈辉电力建设有限公司“6·4”

一般触电事故调查组

2023 年 7 月 17 日

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；